

0023590-28.2018.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisele de Castro Catapano

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que no interior de imóvel à Rua Cazuza, 116, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Alex guardava: 32 porções de maconha, 95 porções de crack, 300 porções de cocaína e 173 porções de cloreto de metileno; na residência localizada à Rua Marcos Antônio Lopes da Silva, 420, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

1ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Jardim das Flores, cep 06110-100, Osasco, SP

Fone: (11) 2838-7557 - E-mail: osasco1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital 0023590-28.2018.8.26.0405 | Sentença | lauda 0 de 0
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0023590-28.2018.8.26.0405

Controle: 2018/000947

Autor:

Justiça Pública

Acusado:

Vinicius Aparecido de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gisele de Castro Catapano

Vistos,

VINÍCIUS APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, juntamente com Alex de Novais Rocha e João Alves da Fonseca, qualificados nos autos, foi denunciado por incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 14, da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, em 5 de abril de 2018, associaram-se para praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que no interior de imóvel à Rua Cazuza, 116, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Alex guardava: 32 porções de maconha, 95 porções de crack, 300 porções de cocaína e 173 porções de cloreto de metileno; na residência localizada à Rua Marcos Antônio Lopes da Silva, 420, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, João guardava: 3 porções de maconha e; no interior de imóvel na Rua Altemar Dutra, 19, Casa 2, nesta Cidade e Comarca de Osasco-SP, Vinicius Aparecido guardava e preparava: 1.240 porções de cocaína, 3 frascos de óleo de maconha e 69 porções de crack, todas substâncias entorpecentes, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ainda, Vinicius Aparecido, no mesmo endereço, guardava cinco munições íntegras de revólver .38.

Apurou-se que policiais civis desenvolveram investigação sobre o tráfico ilícito de entorpecentes, originada no B.O. 58/2018, a qual apontou que na residência à Rua

Cazuza, 116, Osasco-SP, funcionava local de guarda e distribuição de drogas, sendo que um homem, cuja esposa se chamava Valquíria, era a responsável. Com estas informações, os agentes policiais se dirigiram até o endereço, ocasião em que localizaram Valquíria Moura da Silva e a indagaram sobre seu marido. Valquíria levou os policiais civis até seu esposo, em sua residência, sendo ele identificado como Alex de Novais Rocha. Alex foi informado acerca da investigação em curso e logo apontou o local onde guardava o entorpecente. Os agentes policiais localizaram uma mochila e uma sacola contendo 32 porções de maconha, 95 porções de crack, 300 porções de cocaína e 173 porções de lança-perfume. Indagado, Alex informalmente confirmou que era o responsável pela guarda dos entorpecentes em sua casa, bem como que recebia dinheiro para tanto, sendo que quem lhe entregava a droga era João Alves da Fonseca, morador da Rua Marcos Antônio Lopes da Silva, 420, Osasco-SP. Diante disso, os agentes policiais se deslocaram até o local e identificaram João, localizando com ele 3 porções de maconha e um pedaço de papel com anotações de tráfico. Indagado, João confirmou informalmente, seu envolvimento no esquema, esclarecendo que Diabinho era o fornecedor da droga. Após pegar a droga com Diabinho levava para Alex. João informou que retirava as drogas na Rua Altemar Dutra, 19, Casa 2, Osasco-SP. Com a informação, os agentes policiais se dirigiram ao endereço informado, tratando-se de imóvel com várias casas. Aí os policiais civis se depararam com Oscar Rodrigues de Lima, realizando serviços no fundo do imóvel. Em seguida, os agentes policiais adentraram na Casa 2 e localizaram em seu interior uma mochila contendo 1.240 porções de maconha, 69 porções de crack, 2 sacos contendo uma pedra de crack além de diversos talheres com resquícios de drogas e demais apetrechos, como duas balanças-digitais e uma chave-mixa, também com resquícios de drogas. Foram encontrados, ainda, um aparelho telefone celular e cinco munições íntegras de revólver .38. Os policiais civis questionaram Oscar, o qual informou que o imóvel pertencia a Wilson Barbosa, mas que estava alugado para outrem. Wilson compareceu ao local e afirmou que Vinícius Aparecido era seu inquilino, morador da Casa 2, apresentando cópia do contrato de locação. A denúncia foi ofertada e determinada a notificação de Vinícius Aparecido. Foi determinado o desmembramento dos autos relativamente a Vinícius Aparecido (fls. 339). Vinícius Aparecido não foi localizado, sendo notificado por edital (fls. 373). A Defensoria Pública apresentou defesa preliminar (fls. 385/386) e, não havendo causas de sumária absolvição, a denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2019 (fls. 387/388). Vinícius Aparecido não foi localizado, sendo citado por edital (fls. 405). O processo-crime, bem como o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 413). Posteriormente, Vinícius Aparecido foi pessoal e regularmente citado (fls. 503), levantando-se a suspensão processual (fls. 504/505). Em instrução processual foram ouvidas testemunhas (fls. 541/543). As Partes desistiram da oitiva de testemunhas, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 545), prosseguindo-se com o interrogatório do acusado (fls. 544). Em sede de memoriais escritos o Dr. Promotor de Justiça pleiteou pela parcial procedência da ação penal, condenando-se Vinícius Aparecido por incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e sua absolvição, quanto ao artigo 14, da Lei 10.826/03, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 548/555). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição para o artigo 14, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e também para o artigo 35, da Lei 11.343/06, conforme artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 560/578). É o relatório. Fundamento.

Decido.

Preliminarmente, não se demonstrou que a entrada dos policiais civis na casa de Vinícius Aparecido tenha sido por devidamente autorizada. Roberto Semeão narrou que foram até a residência que pertenceria a Vinícius, sendo atendidos por Kelvin. Kelvin informou que Vinícius não morava ali e autorizou a entrada (fls. 542). O Policial Civil Leonardo Nilton asseverou que João indicou que pegava droga com Diabinho, fornecendo o endereço. Neste local havia uma habitação coletiva, com diversas casas. O portão estava entreaberto e entraram. Conversaram com o pedreiro que estava ali e indicou qual era a casa de Vinícius. Entraram na casa e apreenderam o documento de Vinícius, bastante droga, mixa e outras coisas. Vinícius não compareceu ao local (fls. 541). Não se constata, portanto que o ingresso dos agentes policiais, na residência de Vinícius Aparecido, tenha sido autorizado por quem quer que fosse. Ressalte-se que Osca não exercia quaisquer dos poderes inerentes à propriedade para poder autorizar o ingresso da Polícia Civil ali. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR COM BASE, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. QUARTO ALUGADO (HOSTEL). ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CASA PARA FINS DE PROTEÇÃO À INVIOABILIDADE DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS HÓSPEDES. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral – DJe 9/5/2016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui pacífica jurisprudência no sentido de que “a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida” (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 3. O art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988 consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 4. No sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia. Determinante é o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo (“asilo”) espacial de sua esfera privada (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.] ; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 305). 5. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é assente no sentido de que a autorização do morador da casa é suficiente para validar o ingresso dos policiais na residência. Na hipótese dos autos, é devida a reversão do decisum impugnado, pois, não obstante o consentimento da proprietária do imóvel, trata-se de estabelecimento destinado à hospedagem (hostel), o qual, por conta de sua natureza de moradia, ainda que temporária, exige o consentimento dos hóspedes para a incursão policial, o que não ocorreu. Assim, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, bem como de todas as que delas decorreram. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas do STJ. 6. Agravo regimental provido para, diante da ofensa à garantia da inviolabilidade do domicílio, absolver os agravantes do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 630.369/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

Assim, o ingresso na residência, que não se sabe de quem é, sem a devida ordem judicial, ou demonstração de que tenha sido o proprietário/possuidor a autorizar a

entrada dos policiais civis, viola proteções constitucionais, acarretando ilicitude por derivação da prova obtida, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Considerando-se que em razão desta diligência foi deflagrado o presente processo-crime, tem-se que eivado ab ovo.

Assim sendo, conforme a lição jurisprudencial mais atual, notadamente o R.H.C. 99.735-SC e o E.Dcl. no Ag.Rg. no R.H.C. 133.430-PE, DECLARO a NULIDADE das provas decorrentes do ingresso da Polícia Civil na residência de Vinícius Aparecido de Souza.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ABSOLVO VINÍCIUS APARECIDO DE SOUZA, qualificado nos autos, qualificado nos autos, da imputação do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, e artigo 14, da Lei 10.826/03, praticados na forma do artigo 69, do Código Penal.

No mais, autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos termos regimentais. Por derradeiro, defiro as benesses da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, § 1º, incisos I ao IX, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 1º, da Lei 1.060/50, com observância da ressalva do artigo 98, §§ 3º, 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

Osasco, 21 de fevereiro de 2022.